

특허료·등록료와 수수료 중 보정료 납부요령

[소관 : 지식재산출원과]

제정 1990. 2. 24. 고시 제1990-1호

개정 1990. 9. 8. 고시 제1990-3호

개정 1994. 7. 11. 고시 제1994-7호

개정 1998. 12. 30. 고시 제1998-13호

개정 2004. 3. 17. 고시 제2004-3호

개정 2005. 4. 1. 고시 제2005-9호

개정 2005. 7. 12. 고시 제2005-17호

개정 2005. 9. 5. 고시 제2005-20호

개정 2008. 6. 30. 고시 제2008-16호

개정 2009. 8. 24. 고시 제2009-19호

개정 2012. 6. 26. 고시 제2012-11호

개정 2013. 5. 24. 고시 제2013-11호

개정 2014. 12. 12. 고시 제2014-32호

개정 2015. 11. 11. 고시 제2015-29호

개정 2016. 9. 1. 고시 제2016-16호

개정 2025. 10. 30. 지식재산처고시 제2025-4호

제1조(목적) 이 고시는 「특허료 등의 징수규칙」(산업통상자원부령 204호) 제2조제1항제10호 및 제3항제6호, 제3조제1항제8호 및 제3항제6호, 제4조제1항제7호 및 제3항제5호, 제5조제1항제7호 및 제3항제5호의 규정에 의한 보정료의 납부기준 및 보정료의 납부대상에 관한 구체적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(보정료의 납부대상) 「특허료 등의 수수료의 징수규칙」 제2조제1항제10호 및 제3항제6호, 제3조제1항제8호 및 제3항제6호, 제4조제1항제7호 및 제3항제5호, 제5조제1항제7호 및 제3항제5호 단서규정에

의한 보정료는 특허법 제46조·특허법 제46조를 준용하는 실용신안법 제11조·디자인보호법 제47조 및 상표법 제39조의 규정에 해당하는 경우 중 별표에 규정된 보정료 납부대상으로써 보정서를 제출하는 경우에 납부하여야 한다. 단, 보정료를 부족하게 납부하여 재보정서를 제출하는 경우에는 재보정료를 납부하지 아니한다.

제3조(보정료 납부요령) ① 하나의 출원서, 청구서, 기타 절차에 관한 서류 및 그 첨부서류에 보정하여야 할 보정사항이 2이상일 경우에 이를 일시에 일괄하여 보정하는 때에는 1건의 보정으로 보아 1건의 보정료를 납부하고, 이를 2회이상으로 나누어 보정하는 때에는 각각 별도의 보정으로 보아 매회 보정료를 납부하여야 한다. 다만, 위임장과 관련한 보정사항에 대해서는 최초 1회만 보정료를 납부한다.

② 1회의 보정지시로 가능할 수 있었던 사항을 누락하여 추가 보정하는 경우, 당해 보정사항의 보정에 대하여는 보정료를 납부하지 아니한다.

제4조(재검토기한) 지식재산처장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2017년 1월1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 < 제2008-16호, 2008. 6. 30. >

이 규정은 2008년 7월 1일부터 시행한다.

부칙 < 제2009-19호, 2009. 8. 24. >

이 고시는 2009년 8월 24일부터 시행한다.

부칙 < 제2012-11호, 2012. 6. 26. >

이 고시는 2012년 6월 26일부터 시행한다.

부칙 < 제2013-11호, 2013. 5. 24. >

이 고시는 2013년 5월 24일부터 시행한다.

부칙 < 제2014-32호, 2014. 12. 12. >

이 고시는 2015년 1월 2일부터 시행한다.

부칙 < 제2015-29호, 2015. 11. 11. >

이 고시는 2015년 11월 11일부터 시행한다.

부칙 < 제2016-16호, 2016. 9. 1. >

이 고시는 2016년 9월 1일부터 시행한다.

부칙 < 제2025-4호, 2025. 10. 30. >

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.